

Gratian. Porro ipsa officia quare ita sint distinguenda nec⁸¹ uni personae omnia committenda, ex auctoritate Gregorii et ex auctoritate^{82a} Bonifatii Papae datur intelligi, qui ait^{83b}:

C. VII. Graduum et ordinum distributio ecclesiasticam unitatem conseruat*.

Ad hoc dispositionis^{84c} prouisio^{85d} gradus diuersos et ordines constituit esse distinctos, ut, dum reuerentiam minores potioribus exhiberent, et potiores minoribus dilectionem impenderent, uera⁸⁶ concordia fieret ex^{87e} diuersitate contextio, et recte officiorum gereretur administratio singulorum. Neque uersitas^{88f} alia poterat ratione subsistere, nisi huiusmodi magnus eam differentiae ordo seruaret. Quia uero creatura^{89g} in una eademque qualitate⁹⁰ gubernari uel uiuere non potest, celestium militiarum exemplar nos instruit, quia dum sunt angeli, sunt^{91h} archangeli, liquet, quia⁹² non equales sunt, sed in potestate et ordine (sicut nostis) differt⁹³ alter ab altero.

DISTINCTIO XC.

GRATIANUS.

I. Pars. Litigiosus quoque prohibetur ordinari, quia qui sua potestate discordantes ad concordiam debet attrahere, qui oblationes dissidentium prohibetur recipere, nequaquam litigandi facilitate alios ad discidium debet prouocare.

Unde in Cartaginensi Concilio IV. [c. 59.] legitur¹:

C. I. Clerici discordantes^{2a} reuocentur ad concordiam uel deiciantur ad concordiam³.

Discordantes clericos episcopus uel ratione, uel potestate ad concordiam trahat; inobedientes sinodus per audentiam dampnet.

C. II. Dissidentium fratrum oblationes^{4a} in ecclesia non recipiantur⁵.

Item ex eodem, [c. 93. et 94.]⁶

Oblationes dissidentium fratrum neque in sacrario, neque in gazophylacio recipiantur. Similiter: §. 1. Dona⁷ eorum, qui pauperes obprimunt, a sacerdotibus refutanda sunt⁸.

C. III. Extra ecclesiam esse probatur⁹, qui pacem cum proximo non habet.

Item Ciprianus [de unitate ecclesiae]¹⁰.

Neque ad Cain neque ad munera eius^{11a} respexit Deus;

EDITIO ROMANA.

Dist. LXXXIX. c. 6. g) et non — c. 7. a) ex auctor.: deest b) sic aiunt c) dispensationis d) divinae propos. e) et ex f) enim univers. g) quaeque creatura h) et sunt — Dist. XC. c. 1. a) discordes deiciantur uel reuocentur ad concord. — c. 2. a) oblationum dona — c. 3. a) neque ad Cain munera respexit Deus b) per c) An secum d) hii: deest e) Christi: deest — c. 4. a) quod b) plenius — c. 7. a) coercant

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. VII. * Caput hoc paene iisdem uerbis legitur in epistola Bonifacii II. ad Eulaliu, et Gregorii I. ad episcopos Galliarum, l. 4. epist. 52. Sic quoque in aliis epistolis B. Gregorii multa leguntur, quae in scriptis superiorum Pontificum habentur.

Dist. XC. C. IV. * In libello B. Basilii de institutis monachorum Rufino interprete (qui nuper Coloniae cum regula B. Benedicti est impressus) cap. 42. in ultima responsione habetur prima pars huius capituli usque ad vers. abiciatur.

** Qui murmurans: Eiusdem libelli cap. 50. penultima interrogatio sic habet: Si uero etiam quis murmuraret propter escam, quae erga eum sententia seruabitur? Resp. Ea, quae circa eos, qui murmurauerunt in deserto; dicit enim

Dist. LXXXIX. can. 7. 81) ABCDF; — quomodo sint iuste dist.: EGH 82) ABCDFH — Bonifacii Ep. II. ad Eulaliu Pseudoisidoro debetur, ap. Hirschschus p. 703.; ipsa uerba a Gratiano relata habebis in ep. Greg. M. ad Epp. Galliarum. Ep. 54. scr. ao. 595. lib. V. Ed. Maur. — Jaffé no. 1005. 83) ABCDF; qui sic ait: deest: EGH 84) ACEFGH Pseudois. 85) Codd. et Ed. coll. o. 86) una: Gregor. Pseudois. 87) ABC Gregor. Pseudois. 88) Codd. coll. o. 89) CDEGH Gregor. Pseudois. 90) aequalitate: Gregor. Pseudois. 91) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. — Pseudois. 92) quod: Gregor. 93) differunt: Ed. coll. o.

Dist. XC. can. 1. 1) legitur: deest: AB — c. 48. Statut. eccl. ant. ap. Bruns I, 147.; (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) — Burch. II, 215. (in Cod. Fréb.: 218.) Ivo Decr. VI, 290. Coll. tr. P. II, 18, 58. 2) Codd. coll. o. 3) ad concord.: deest: ABF || can. 2. 4) Codd. coll. o. pr. D 5) euscipiantur: AB 6) c. 49. et 69. Statut. eccl. ant. (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) ap. Bruns I, 149.; Reg. II, 380.; Burch. V, 38. sg. Halitgar. IV, 31. (usque ad uocem: recipiantur); Ivo Decr. II, 47. sq.; Coll. tr. P. II, 18, 92. sq. 7) cf. infra c. 8. 8) sunt: deest: orig. Hisp. Burch. Coll. tr. P. || can. 3. 9) probantur... habent: AB; comprobatur: EGH 10) in ed. Goldhorn (Lipsiae 1839) c. 13. et 14. 11) Codd. et Ed. coll. o. 12) peccatum: B; placatum: C Ed. coll. o. pr. Bas. in qua legitur: neque enim pacem cum Deo habere 13) Codd. et Ed. coll. o. 14) ib. 15) ABCDFH 16) Codd. et Ed. coll. o. 17) non: Ed. Arg. Bas. 18) add.: enim: Ed. coll. o. || can. 4. 19) efficiuntur: EGH 20) VII. synodo: EGH — Haec desumpta sunt ex libello de institutis monachorum, Basilio tributo c. 71. et 93. ap. Holsten. Cod. regular. (Romae 1661.) I, 226. 235. Posterior uero canonis particula pertinet ad primam eiusdem Basilii sermonem de institutione monachorum. — Reg. I, 166. sg. Burch. X, 52. (can.: si quis murmurans. Ex C. Mogunt.); X, 52. (can.: Apostol. dicit); Ivo Decr. XIII, 53. (can.: si quis murmur.: ex C. Mogunt.); Coll. tr. P. II, 14. 17. (can.: oportet infantem) 21) huius: FGH Coll. tr. P. 22) add.: uideat: Ivo 23) murmuratum: Burch. 24) I. Cor. c. 10. 25) add.: eorum: EGH Burch. 26) opusque peccati: Coll. citl. 27) Codd. coll. o.; quia: Burch. Ivo 28) hoc: Burch. Ivo 29) Codd. coll. o. Burch. Ivo Coll. tr. P. || can. 5. 30) Integra prima pars ex Isidori Hisp. regula monachorum desumpta est. (c. 16.) cf. c. 5. regulae eiusd. ab Holstenio editae in Cod. regul. cit. (cf. supra c. 4.) II, 205. Reg. I, 161. Burch. X, 62. (Ex C. Agath., ubi similia tantum habentur.) Ivo Decr. XIII, 63. Coll. tr. P. II, 14, 23. 31) mon.: deest: Reg. Burch. Ivo 32) contemptions: EGH 33) et: EGH Ivo 34) Reg. I, 162.; Burch. X, 53. (Ex Conc. Mogunt.); Ivo Decr. XIII, 54.; Coll. tr. P. II, 14, 24. 35) existat: BC Ed. Bas. || can. 6. 36) c. 47. Statut. eccl. ant. ap. Bruns I, 144. — (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) — Reg. II, 384.; Burch. I, 62.; Ivo Decr. V, 172.; Coll. tr. P. II, 18, 94. || can. 7. 37) c. 54. Statut. eccl. ant. ap. Bruns I, 144.; (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) — Reg. II, 385.; ib. Appdx. III, 29.; Burch. I, 101.; Ivo Decr. V, 203.; Coll. tr. P. II, 18, 25. 38) episcopo: Reg. Burch. Ivo; studendum episcopo: Hisp. 39) ABDEGH orig. Hisp. Coll. tr. P.; hortetur: Reg. Burch. Ivo || can. 8. 40) cf. supra c. 2. — Bruns I, 149.; Coll. tr. P. II, 18, 93. 41) donaria: EGH 42) sunt: deest: orig. Hisp. Coll. tr. P. ||

neque enim habere peccatum¹² Deum poterat, qui cum fratre non pacem sed^{13b} zeli discordiam habebat. Quam sibi igitur pacem promittunt inimici fratrum? que sacrificia celebrare se credunt emuli sacerdotum? Secum^{14c} esse Christum, cum collecti fuerint, opinantur hii^{15d}, qui extra Christi ecclesiam colliguntur? Tales etiamsi occisi in confessione nominis Christi^{16e} fuerint, macula ista nec¹⁷ sanguine abluitur. Inexpiabilis¹⁸ et grauis culpa discordiae nec passione purgatur.

C. IV. Murmurantes a fratrum unitate alieni efficiantur¹⁹.

Item ex Octaua Synodo^{20*}.

Alienus sit a fratrum unitate, qui murmurat, et opus eius²¹ abiciatur, qui murmurans** extiterit²², ne penam murmurantium²³ incurrat, de qua dicit Apostolus²⁴: „Neque murmuraueritis, sicut quidam²⁵ murmurauerunt, et perierunt ab exterminatore.“ Iuxta*** mensuram itaque²⁶ operis peccator (qui^{27a} in hac²⁸ sententia Apostoli pleniter^{29b} declaratur) sacerdotis iudicio peniteat.

C. V. Corripiantur, qui rixas et contenciones amant.

Item ex eodem³⁰.

Si quis monachus^{31*} contenciones³² uel³³ rixas amaue-rit, uel manifestum conuiuium intulerit fratri, iuxta arbitrium rectoris modumque peccati diuturna expietur penitentia. Item³⁴: §. 1. Qui contentiosus aut murmurans extiterit, secundum arbitrium prioris tamdiu** peniteat, quamdiu qualitas culpae extat³⁵.

C. VI. Dissidentes episcopi ad concordiam redire cogantur.

Item ex Concilio Cartaginensi IV. [c. 25.]³⁶

Dissidentes episcopos, si non timor Dei, sinodus reconciliet.

C. VII. De eodem.

Item ex eodem, [c. 26.]³⁷

Studendum est episcopis³⁸, ut dissidentes fratres, siue clericos, siue laicos, ad pacem magis quam ad iudicium cohortentur^{39a}.

C. VIII. Non recipiantur dona eorum, qui pauperes obprimunt.

Item ex eodem, [c. 94.]⁴⁰

Eorum, qui pauperes obprimunt, dona⁴¹ a sacerdotibus sunt⁴² refutanda.